

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1580/2537

นาย พรชัย อุบลีลาพันธ์ กับพวก
นาง เขียง เกื่อน ใหญ่ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138

คู่ความทำกันขอให้ถือเอาผลการรังวัดที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดิน แต่ไม่อาจรังวัดได้เพราะจำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้เข้าไปในที่ดินเพื่อรังวัด เมื่อคำทำมิได้กำหนดให้จำเลยที่ 1 แพ้คดีในกรณีนี้ศาลจึงไม่อาจชี้ขาดตามคำทำได้ แต่ศาลชอบที่จะสั่งให้ช่างรังวัดทำการรังวัดใหม่และห้ามจำเลยขัดขวางการรังวัดได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 7251 จำเลยทั้งเจ็ดเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 26477 ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินโจทก์ เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2532 จำเลยได้บุกรุกนำหลักไม้มาปักกันรั้วลวดหนาม เข้ามาในที่ดินโจทก์ประมาณ 4 เมตร ตลอดแนวเขตโดยเจตนาแย่งการครอบครองที่ดินขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนรั้วลวดหนามและออกจากที่ดินโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องห้ามจำเลยโต้แย้งคัดค้านในการที่โจทก์นำเจ้าพนักงานรังวัดลงหลักเขตให้จำเลยร่วมกันและแทนกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ปีละ 42,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะออกไปจากที่ดินภายในเส้นสีแดงของโจทก์

จำเลยทั้งเจ็ดให้การว่า จำเลยไม่เคยบุกรุกเข้าไปในที่ดินโจทก์จำเลยปักหลักไม้
กั้นลวดหนามในเขตที่ดินจำเลย โจทก์ไม่เสียหายขอให้ยกฟ้อง

ก่อนสืบพยานคู่ความทำกันให้ช่างรังวัดทำการรังวัดที่ดินของโจทก์ และรังวัด
ที่ดินของจำเลย ว่า เขตที่พิพาทอยู่ในโฉนดที่ดินของใครและเท่าไร โดยขอให้ถือ
โฉนดที่ดินเลขที่ 7251 ซึ่งเป็นโฉนดดั้งเดิมทำการรังวัดและรังวัดโดยวิธีปูโฉนดทั้งนี้
คู่ความขอสละประเด็นในคดีทุกข้อและทำประเด็นตามที่ช่างรังวัดจะรังวัดได้เป็นข้อ
แพ้ชนะในคดีโดยไม่ติดใจสืบพยาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ช่างออกไป
ทำการรังวัดแล้ว แต่การรังวัดขัดข้องเนื่องจากจำเลยที่ 1 ไม่ยินยอมให้เข้าไป
ทำการรังวัดในที่ดินของตน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งเจ็ดรื้อถอนรั้วลวดหนามและออกไปจากที่ดิน
โจทก์เนื้อที่ 89 ตารางวา ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยทั้งเจ็ดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะที่เกี่ยวกับที่พิพาทเนื้อที่
54 ตารางวา นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และจำเลยทั้งเจ็ดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า ภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นได้
ทำการชี้สองสถาน โจทก์จำเลยทั้งเจ็ดได้สละประเด็นข้อพิพาททั้งหมด และทำกันขอ
ให้ถือเอาผลการรังวัดของเจ้าพนักงานเป็นหลักในการชี้ขาด ปรากฏตามรายงาน
กระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 19 กันยายน 2532 ต่อมาเจ้าพนักงานที่ดินได้มี
หนังสือที่ สด.0020/1546 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533 แจ้งว่านางเฮียง เกื่อนใหญ่
จำเลยที่ 1 ไม่ยินยอมให้เข้าไปในที่ดินเพื่อทำการรังวัดจึงมีเหตุขัดข้อง มีปัญหาแรก

ที่จะวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งเจ็ดเกี่ยวกับคำทำที่ว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งเจ็ดแพคดีตามคำทำเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่าเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินไม่สามารถรังวัดที่พิพาทเพื่อชี้ขาดว่าที่พิพาทอยู่ในโฉนดที่ดินของโจทก์หรือจำเลย แม้จะได้ความว่าเหตุขัดข้องในการรังวัดเกิดจากการกระทำของจำเลยที่ 1 ก็ตามแต่รายละเอียดคำทำมิได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายแพคดี ดังนั้นผลของคำทำจึงไม่มีผลให้ศาลชี้ขาดตามคำทำได้ แต่ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ศาลฎีกาเห็นว่า กรณียังสามารถที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามคำทำได้ โดยศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งให้ช่างรังวัดทำการรังวัดใหม่อีกและห้ามมิให้จำเลยขัดขวางการรังวัด ที่ศาลล่างทั้งสองอาศัยคำทำมาวินิจฉัยชี้ขาดย่อมไม่ชอบ"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปให้เป็นไปตามคำทำ

(โสภณ รอดหิรัญ-มงคล สระภูณ-สนัด หมายถึง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>